

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, NIK 508052303850001, tempat dan tanggal lahir di Lumajang, 23 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Hardiansyah, S.H., dan Dimas Arif Praba Kusuma, S.H., advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Satujiwa Law Firm, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta DR-09 A, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan register nomor 441/Kuasa/II/2024/PA.Prob, tanggal 15 Februari 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Desy Arifiyanti binti Samsul Arifin, NIK 3508077112870002, tempat dan tanggal lahir di Lumajang, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Supriadi Gang Jepara No.04, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Ali Afif, S.H., advokat pada kantor Mohamad Ali Afif, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jalan KH.

Halaman 1 dari 62 halaman,

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob

Hasan Gang Hijrah 131, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan register nomor 51/Kuasa/II/2024/PA.Prob, tanggal 22 Februari 2024, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 15 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2011 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 274/30/VII/2011 tertanggal 14 Februari 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, berhubungan badan (ba'dha dhukul) dan keduanya semula bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang saat Gugatan Harta Bersama ini diajukan ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx ditempati oleh Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - 3.1 Kevin Alvaro Syah LH., laki-laki, lahir tanggal 8 April 2013;
 - 3.2 Fabian Arkhana Syah L.H., laki-laki, lahir tanggal 4 Juli 2017;
 - 3.3 Juna Arcelio Syah L.H., laki-laki, lahir tanggal 18 September 2021;
4. Bahwa saat ini ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat tetapi Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

Halaman 2 dari 62 halaman,

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob

5. Bahwa Tergugat menggugat cerai Penggugat dan diputus cerai oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan nomor putusan 118/Pdt.G/2023/ PA. Prob tertanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan 27 Ramadhan 1444 Hijriyah;

6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah dan bangunan permanen yang terletak pada Jl. Supriadi Gang Jepara, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx

7. Bahwa Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan, adalah sebagai berikut:

- Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2416, yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Surat Ukur No. 00219/TISNONEGARAN/2015 tertanggal 06 Juni 2005 yang terletak di Jl. Surpiadi Gang Jepara, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan luas 96 m² atas nama Catur Syah Lukman Hakim, dengan batas-batas sesuai dengan PMN/KBPN No. 3 tahun 1997:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Hendra

Sebelah Timur : Rumah Bapak Fadli

Sebelah Barat : Rumah Bapak Widiyanto (Yanto)

Selanjutnya mohon disebut.....OBJEK PERKARA

8. Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa harta yang disebutkan atas diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil kerja kerasnya selama periode perkawinan tersebut;

9. Bahwa merujuk pada pasal 119 KUHPdata yaitu:

Pasal 119 KUHPdata

“sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri,sejauh tentang hal itu tidak

Halaman 3 dari 62 halaman,

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob

diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri."

10. Bahwa merujuk pada pasal 35 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

Pasal 35 ayat (1):

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;"

11. Bahwa merujuk pada pasal 1 huruf f dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pasal 1 huruf f:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami - istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;"

Pasal 97:

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

12. Bahwa pada pasal 157 Kompilasi Hukum Islam juga secara khusus menyebutkan pembagian harta bersama, yaitu:

"Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97."

13. Bahwa oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah secara sah merupakan harta bersama dan oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak atas harta tersebut masing-masing 50% (setengah) bagian dari seluruh harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natural karena sesuatu hal, maka pembagiannya

dilakukan dengan dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, untuk itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan dilaksanakannya lelang terhadap objek sengketa tersebut, hal mana hasil lelang nantinya dibagi masing-masing 50 % (setengah) bagian untuk Penggugat dan 50% (setengah) bagian untuk Tergugat;

15. Bahwa guna mengantisipasi Gugatan Penggugat tidak sia-sia dan terbentur keadaan *illusoir* oleh sebab itu, Tergugat mengasingkan dan/atau mengalihkan sebagian ataupun seluruhnya objek sengketa harta bersama tersebut diatas kepada pihak ketiga atau siapapun, patut kiranya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx untuk meletakkan sita marital (*marital beslag*) atas objek sengketa harta bersama tersebut di atas;

16. Sebagaimana diketahui, akhir dari segala proses pemeriksaan atas perkara *aquo* adalah dijatuhkannya putusan hakim (vonis). Dengan adanya putusan majelis hakim, pihak yang menang (Penggugat) tentunya berharap agar segera mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hal ini dapat dipenuhi apabila pihak yang kalah (Tergugat) segera memenuhi dan menjalankan isi putusan hakim sebagaimana mestinya secara sukarela;

17. Adapun yang menjadi persoalan tidak menutup kemungkinan apabila terhadap putusan hakim (vonis) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ternyata sama sekali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya secara sukarela oleh Tergugat;

18. Mohon Perhatian Majelis Hakim - Bahwa objek sengketa sebagaimana tertuang dalam posita angka 7 yang telah diuraikan dalam gugatan *aquo* dikuasai secara sepihak oleh Tergugat. Maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari

keterlambatan bilamana Tergugat lalai atau tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara ini sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan sampai dilaksanakan dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya banding, verzet maupun kasasi;

19. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini mohon agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Petitum:

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2416, yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Surat Ukur No. 00219/TISNONEGARAN/2015 tertanggal 06 Juni 2005 yang terletak di Jl. Surpiadi Gang Jepara, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan luas 96 m² atas nama Catur Syah Lukman Hakim, dengan batas-batas sesuai dengan PMN/KBPN No. 3 tahun 1997

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Hendra

Sebelah Timur : Rumah Bapak Fadli

Sebelah Barat : Rumah Bapak Widiyanto (Yanto)

merupakan harta bersama dapat dibagi masing-masing 50% (setengah) kepada Penggugat dan 50% (setengah) kepada Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh sesuai bagian yang

yang diperjanjikan secara sukarela maupun dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara;

4. Meletakkan sita marital (*marital beslag*) atas objek sengketa harta bersama tersebut diatas agar tidak diasingkan dan/atau dialihkan sebagian ataupun seluruhnya objek sengketa harta bersama tersebut diatas kepada pihak ketiga atau siapapun oleh Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana Tergugat lalai atau tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara ini sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya banding, verzet maupun kasasi;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Yudi Hardiansyah, S.H. dan Wahyu Adri Prabowo, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Marotama No 107 RT 003 RW 009, Kesatrian, Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 44/Kuasa/II/2024/PA.Prob tanggal 15 Februari 2024, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afifi, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah 131, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 51/Kuasa/II/2024/PA.Prob, tanggal 22 Februari 2024;

Halaman 7 dari 62 halaman,

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan masing-masing surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di persidangan agar menyelesaikan sengketa Harta Bersama secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM tanggal 07 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan (Posita) Penggugat Nomor 4 karena Tergugat tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mengunjungi anak. Untuk hal komunikasi, Tergugat memberikan fasilitas Handphone (HP) khusus untuk anak agar bisa komunikasi dengan Penggugat atau sebaliknya Penggugat bisa komunikasi dengan anak. Penggugat juga tidak memberikan nafkah anak nomor 1 (satu) dan 2 (dua) sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Perkara Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Prob. terkait nafkah anak serta tidak peduli biaya

Halaman 8 dari 62 halaman,

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob

Pendidikan dan Kesehatan 3 (tiga) anak tersebut yang merupakan kewajiban Penggugat sebagai seorang ayah terhadap anak;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan (Posita) Penggugat Nomor 7 karena terkait batas sebelah selatan bukan rumah bapak Hendra namun berupa 1 (satu) bidang tanah milik ibu Mulyono (Alm.);

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan (Posita) Penggugat Nomor 7, dalil tersebut Kontradiksi dengan dalil gugatan (Posita) Penggugat Nomor 6 yang menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah namun pada dalil gugatan (Posita) Penggugat Nomor 7, Penggugat hanya menyatakan 1 (satu) bidang tanah yang akan dijadikan Objek Perkara serta Penggugat dalilkan juga pada dalil gugatan (Petitum) Penggugat Nomor 2 sehingga dalil Penggugat tidak jelas karena saat proses Mediasi Penggugat menyampaikan yang akan dijadikan Objek Perkara berupa bangunan rumah yang berdiri di sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan (Posita) Penggugat Nomor 5, memang benar Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai namun Penggugat belum menerima Akta Cerai yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian;

6. Bahwa menolak dalil gugatan (Posita) Penggugat Nomor 11 sampai 14, Tergugat mengakui dan tidak keberatan apabila Objek Perkara merupakan Harta Bersama dan harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat namun sebagaimana Tergugat sampaikan kepada Penggugat pada proses Mediasi, Tergugat menyampaikan pembagian objek perkara tersebut dilaksanakan setelah 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat (dalil gugatan (Posita) Penggugat Nomor 3) telah dewasa (berusia 21 (dua puluh satu) tahun) atau sudah menikah karena Objek Perkara merupakan satu-satunya rumah tempat tinggal anak dan Penggugat juga mengetahui, tidak ada rumah tempat tinggal yang lain serta sekarang anak masih bersekolah dan mengaji,

khawatir apabila anak pindah rumah tempat tinggal dapat mengganggu proses belajar anak. Setelah bercerai, Penggugat belum atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat terkait memberikan nafkah selama masa *Iddah* setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Perkara Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Prob. terkait nafkah pasca perceraian untuk digunakan biaya kehidupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama dalam masa *Iddah* akan tetapi Penggugat malah ingin meminta haknya atas harta (Objek Perkara) yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa satu-satunya rumah tempat tinggal yang ditinggali Tergugat dan 3 (tiga) anak untuk segera dibagi dan dijual;

7. Bahwa menolak dalil gugatan (Posita) Penggugat Nomor 15 sampai 18 karena selama ini Tergugat tidak ada niat mengalihkan Objek Perkara dan keberatan terkait membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari sebab mengakui dan tidak keberatan apabila Objek Perkara merupakan Harta Bersama dan harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat namun Tergugat mohon pembagian objek perkara tersebut dilaksanakan setelah 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat (dalil gugatan (Posita) Penggugat Nomor 3) telah dewasa (berusia 21 (dua puluh satu) tahun) atau sudah menikah sebab objek perkara tersebut merupakan rumah tempat tinggal satu-satunya yang ditinggali Tergugat dan 3 (tiga) anak yang sekarang masih bersekolah dan mengaji;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil lain dan selebihnya dalam gugatannya.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensi ini secara mutatis

muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;

3. Bahwa terkait Objek Perkara sebagaimana dalil gugatan (Posita) Penggugat Konpensi Nomor 7, Penggugat Rekonpensi mohon pada Majelis Hakim agar pembagian objek perkara tersebut dilaksanakan setelah 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat (dalil gugatan (Posita) Penggugat Nomor 3) telah dewasa (berusia 21 (dua puluh satu) tahun) atau sudah menikah dengan alasan sebagai berikut:

- a.** Objek Perkara merupakan satu-satunya rumah tempat tinggal anak dan Penggugat juga mengetahui, tidak ada rumah tempat tinggal yang lain;
- b.** 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat sekarang masih bersekolah dan mengaji, khawatir apabila anak pindah rumah tempat tinggal dapat mengganggu proses belajar anak;
- c.** Setelah bercerai, Penggugat belum atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat terkait memberikan nafkah selama masa Iddah setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Perkara Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Prob. terkait nafkah pasca perceraian untuk digunakan biaya kehidupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama dalam masa Iddah sehingga Tergugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat tidak memberikan nafkah anak nomor 1 (satu) dan 2 (dua) sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Perkara Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Prob. terkait nafkah anak serta tidak peduli biaya Pendidikan dan Kesehatan 3 (tiga) anak tersebut yang merupakan kewajiban Penggugat sebagai seorang ayah terhadap anak;

9. Bahwa menanggapi dalil rekonpensi Penggugat Rekonpensi Nomor 5 diatas, haruslah dapat mempertimbangkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C

Halaman 11 dari 62 halaman,

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob

Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Hukum Perkawinan Huruf a “Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah” sehingga jelas gugatan rekonpensi (Nomor 6 diatas) Penggugat Rekonpensi patut dikabulkan dan Penggugat juga mengetahui, tidak ada rumah tempat tinggal yang lain serta sekarang anak masih bersekolah dan mengaji, khawatir apabila anak pindah rumah tempat tinggal dapat mengganggu proses belajar anak.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagai terurai diatas, maka Tergugat mohon Ketua Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak menyatakan Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2416 yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2005 oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Surat Ukur Nomor 00219/Tisnonegaran/2015 tertanggal 06 Juni 2005 yang terletak di Jalan Supriadi Gang Jepara xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Provinso Jawa Timur dengan Luas 96 m² atas nama Catur Syah Lukman Hakim dengan batas-batas sesuai dengan PMN/KBPN Nomor 3 tahun 1997

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Rumah bapak Hendra

Sebelah Timur : Rumah bapak Fadli

Sebelah Barat : Rumah bapak Widiyanto (Yanto)

Merupakan Harta Bersama dapat dibagi masing-masing 50% (setengah) kepada Penggugat dan 50% (setengah) kepada Tergugat;

3. Menolak Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh sesuai bagian yang diperjanjikan secara sukarela maupun dijual secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun Kantor Lelang Negara;
4. Menolak meletakkan sita marital (*marital beslag*) atas objek sengketa harta bersama tersebut diatas agar tidak diasingkan dan/atau dialihkan sebagian ataupun seluruhnya objek sengketa harta bersama tersebut diatas kepada pihak ketiga atau siapapun oleh Tergugat;
5. Menolak Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana Tergugat lali atau tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara ini sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menolak putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya banding, verzet maupun kasasi;
7. Menetapkan Harta Bersama sebagaimana diktum angka 6 dan 7 pada dalil gugatan (konpensasi) Penggugat dan diktum angka 3 pada dalil rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi (didas) harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat namun Tergugat mohon pembagian objek perkara tersebut dilaksanakan setelah 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat (dalil gugatan (Posita) Penggugat Nomor 3) telah dewasa (berusia 21 (dua puluh satu) tahun) atau sudah menikah;
8. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sekaligus sebagai jawaban rekonpensasi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat menolak semua Dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam jawaban Penggugat;
2. Bahwa sangat tendensius dan memutar balikan fakta apa yang didalilkan oleh Tergugat pada jawaban nomor 2 (dua), faktanya meskipun diberi akses HP kepada anak oleh Tergugat, tetapi dalam komunikasi dengan Penggugat sebagai ayah merasa chat WA yang dilakukan oleh anak usia sekolah dasar sangat tidak sesuai dengan umurnya karena dalam chat antara ayah dan anak pertama terkesan di setting oleh orang dewasa yang membenci terhadap ayahnya;
3. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat nomor 3 (tiga), Penggugat tidak mendapatkan info terbaru terkait batas-batas objek perkara yang terbaru karena memang sudah lama tidak tinggal di Objek Perkara karena dihalangi oleh Tergugat untuk bertemu dan melepas kangen dengan anak-anak;
4. Bahwa Objek Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan, adalah sebagai berikut:
 - Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2416, yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Surat Ukur No. 00219/TISNONEGARAN/2015 tertanggal 06 Juni 2005 yang terletak di Jl. Surpiadi Gang Jepara, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan luas 96 m² atas nama Catur Syah Lukman Hakim, dengan batas-batas sesuai dengan PMN/KBPN No. 3 tahun 1997
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Ibu Mulyono
Sebelah Timur : Rumah Bapak Fadli
Sebelah Barat : Rumah Bapak Widiyanto (Yanto)
5. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat nomor 6 (enam), Tergugat hanya mencari alasan agar Harta Bersama tersebut dapat dikuasai

sendiri dengan menggunakan alasan anak karena Tergugat masih memiliki rumah di Lumajang dan masih memiliki mobil serta bagian dari harta Bersama yang dapat dibeli rumah Kembali;

6. Bahwa Penggugat sangat berharap dapat mengasuh anak-anak sendiri dan memberi Pendidikan dan penghidupan yang layak saat Objek Harta Bersama bisa dibagi dua dan dijual;

7. Bahwa Penggugat merasa hak-hak sebagai seorang ayah telah di isolir oleh Tergugat untuk sekedar bertemu dengan anak dan melepas rindu, Tergugat masih memposisikan Penggugat sebagai musuh Bersama anak-anak;

8. Bahwa berdasarkan SEMA NO.1 Tahun 2017 menerangkan Hakim dapat mempertimbangkan Pencabutan hak hadhanah terhadap pemegang hak hadhanah yang tidak memberikan akses bagi orang tua untuk bertemu dengan anak, mohon dapat menjadi Pertimbangan dalam memutus perkara *A-quo*

9. Bahwa Penggugat sampai dengan saat Gugatan Harta Bersama ini diajukan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx tidak dapat bertemu dengan anak-anak;

Petitum:

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak Jawaban Tergugat Konpensi dan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2416, yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Surat Ukur No. 00219/TISNONEGARAN/2015 tertanggal 06 Juni 2005 yang terletak di Jl. Surpiadi Gang Jepara, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 15 dari 62 halaman,

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob

xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan luas 96 m² atas nama Catur Syah Lukman Hakim, dengan batas-batas sesuai dengan PMN/KBPN No. 3 tahun 1997

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Ibu Mulyono
Sebelah Timur : Rumah Bapak Fadli
Sebelah Barat : Rumah Bapak Widiyanto (Yanto)

merupakan harta bersama dapat dibagi masing-masing 50% (setengah) kepada Penggugat dan 50% (setengah) kepada Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh sesuai bagian yang yang diperjanjikan secara sukarela maupun dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara;

4. Meletakkan sita marital (*marital beslag*) atas objek sengketa harta bersama tersebut diatas agar tidak diasingkan dan/atau dialihkan sebagian ataupun seluruhnya objek sengketa harta bersama tersebut diatas kepada pihak ketiga atau siapapun oleh Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana Tergugat lalai atau tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara ini sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya banding, verzet maupun kasasi;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil Jawaban dan menolak dengan tegas semua yang didalilkan Penggugat baik dalam gugatan maupun Replik, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam Replik dianggap diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 2 karena Tergugat tetap pada dalil jawabannya, Penggugat bisa datang langsung ke rumah kediaman satu-satunya atau sekolah untuk bertemu anak, Penggugat pasti sudah paham waktu anak sudah pulang sekolah dan Tergugat masih belum pulang dari tempat kerja sehingga waktu itu Penggugat manfaatin untuk bertemu anak. Seharusnya Penggugat yang aktif untuk bertemu dengan anak bukan menunggu respon anak yang ingin bertemu ayahnya. Penggugat hanya mempermasalahkan kesulitan komunikasi dan bertemu dengan anak namun tidak peduli saat anak membutuhkan biaya sehari-hari, sekolah, mengaji, dan saat anak sakit dengan menghabiskan biaya yang tidak terlalu sedikit, Penggugat hanya selesai mengirim uang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak nomor 3, selanjutnya Penggugat tidak peduli dengan kewajiban lainnya. Penggugat selalu beralasan gaji yang diperoleh bekerja sekarang tidak sama dengan pekerjaan sebelumnya namun pernyataan tersebut dari gugatan perceraian hingga gugatan harta bersama ini, Penggugat hanya menyampaikan bekerja sebagai Wiraswasta tanpa menjelaskan spesifik pekerjaan sehingga Tergugat berfikir kalau Penggugat sengaja menyembunyikan status

pekerjaan agar Penggugat tidak dapat menuntut hak anak untuk memperoleh nafkah dari ayahnya;

4. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 3 karena dalil alasan Penggugat tidak jelas dan seolah olah terkesan tidak merasa salah berkaitan dengan dalil "*tidak mendapatkan info terbaru terkait batas-batas objek perkara*" namun dari awal Penggugat tinggal di objek perkara hingga pergi, batas selatan hanya berupa sebidang tanah tidak pernah berdiri sebuah rumah maupun dihancurkan kembali;

5. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 5 karena Tergugat tetap pada dalil jawabannya, telah jelas pada dalil Jawaban Penggugat Nomor 6 yang menyatakan mengakui dan tidak keberatan apabila objek perkara merupakan harta bersama dan harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat namun memohon kepada Majelis Hakim, pembagian objek perkara tersebut dilaksanakan setelah 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat (dalil gugatan (Posita) Penggugat Nomor 3) telah dewasa (berusia 21 (dua puluh satu) tahun) atau sudah menikah. Objek perkara juga selama ini keberadaannya masih ada dan terawat serta tidak pernah ada keinginan oleh Tergugat untuk dialihkan baik disewakan maupun dijual, seandainya ada mohon Penggugat bisa buktikan dalam agenda pembuktian persidangan ini. Bahwa terkait rumah di lumajang merupakan rumah nenek Tergugat dan masih ditempati oleh nenek Tergugat dan keluarga lain serta Tergugat tidak ada hak atas rumah tersebut, seandainya ada rumah lain mohon Penggugat buktikan dalam agenda pembuktian persidangan ini. Bahwa terkait mobil masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki namun Tergugat tidak ada keinginan dialihkan baik digadaikan maupun dijual karena memang untuk kepentingan transportasi Tergugat bekerja dan kegiatan anak sehari-hari baik sekolah, mengaji dan lainnya namun sebaliknya mobil yang dimiliki Penggugat telah dijual dan Tergugat tidak mengetahui hasil penjualan mobil diperuntukkan untuk apa, yang seharusnya hasil penjualan mobil tersebut

bisa dibeli rumah serta mobil sebab harga mobil milik Penggugat lebih mahal dari mobil milik Tergugat;

6. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat Nomor 6 sampai Nomor 9 karena Tergugat telah jelaskan sebagaimana dalil Jawaban dan Duplik diatas dan tidak perlu jelaskan kembali terkait anak. Perihal diajukan gugatan ini oleh Penggugat telah jelas untuk pembagian harta bersama bukan perihal untuk pencabutan hak asuh anak sehingga jelas dalil Replik Penggugat tersebut patutlah ditolak;

7. Bahwa telah dilakukan berbagai usaha perdamaian, namun tidak menemukan titik perdamaian;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil lain dan selebihnya dalam gugatannya.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana disampaikan pada Jawaban dan gugatan Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil gugatan dan Replik Penggugat/Tergugat Rekonpensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonpensi dalam jawaban yang tidak dijawab oleh Tergugat Rekonpensi dalam Rekonpensi dianggap diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;

4. Bahwa dalam Replik Penggugat/Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan keberatan dan bantahan terhadap dalil gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi sehingga jelas Tergugat Rekonpensi telah menerima dan mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan;

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan keberatan dan bantahan terhadap dalil gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi dengan demikian sudah terbukti gugatan Penggugat Rekonpensi **karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan**

berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUH Perdata, pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwigende, belissend*) sehingga terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

6. Bahwa telah dilakukan berbagai usaha perdamaian, namun tidak menemukan titik perdamaian;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagai terurai diatas, maka Tergugat mohon Ketua Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

1. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak menyatakan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2416 yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2005 oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Surat Ukur Nomor 00219/Tisnonegaran/2015 tertanggal 06 Juni 2005 yang terletak di Jalan Supriadi Gang Jepara xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Provinso Jawa Timur dengan Luas 96 m² atas nama Catur Syah Lukman Hakim dengan batas-batas sesuai dengan PMN/KBPN Nomor 3 tahun 1997:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Rumah bapak Hendra

Sebelah Timur : Rumah bapak Fadli

Sebelah Barat : Rumah bapak Widiyanto (Yanto)

Merupakan Harta Bersama dapat dibagi masing-masing 50% (setengah) kepada Penggugat dan 50% (setengah) kepada Tergugat;

3. Menolak Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh sesuai bagian yang

Halaman 20 dari 62 halaman,

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob

diperjanjikan secara sukarela maupun dijual secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun Kantor Lelang Negara;

4. Menolak meletakkan sita marital (*marital beslag*) atas objek sengketa harta bersama tersebut diatas agar tidak diasingkan dan/atau dialihkan sebagian ataupun seluruhnya objek sengketa harta bersama tersebut diatas kepada pihak ketiga atau siapapun oleh Tergugat;

5. Menolak Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana Tergugat lali atau tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara ini sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

6. Menolak putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya banding, verzet maupun kasasi;

7. Menetapkan Harta Bersama sebagaimana diktum angka 6 dan 7 pada dalil gugatan (konpensasi) Penggugat dan diktum angka 3 pada dalil rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi (didas) harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat namun Tergugat mohon pembagian objek perkara tersebut dilaksanakan setelah 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat (dalil gugatan (Posita) Penggugat Nomor 3) telah dewasa (berusia 21 (dua puluh satu) tahun) atau sudah menikah;

8. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam Rekonpensasi

1. Menerima dan mengabulkan dalil gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2416 yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2005 oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Surat Ukur Nomor 00219/Tisnonegaran/2015 tertanggal 06 Juni 2005 yang terletak di Jalan Supriadi Gang Jepara xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinso Jawa Timur dengan Luas 96 m² atas nama Catur Syah

Lukman Hakim dengan batas-batas sesuai dengan PMN/KBPN Nomor 3 tahun 1997

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah ibu Mulyono

Sebelah Timur : Rumah bapak Fadli

Sebelah Barat : Rumah bapak Widiyanto (Yanto)

Merupakan Harta Bersama dapat dibagi masing-masing 50% (setengah) kepada Penggugat dan 50% (setengah) kepada Tergugat yang pembagiannya dilaksanakan setelah 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat (dalil gugatan Penggugat Nomor 3) telah dewasa (berusia 21 (dua puluh satu) tahun) atau sudah menikah;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik rekonpensi dari Tergugat, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan jawabannya dan tidak memberikan tanggapan lebih lanjut dalam bentuk duplik rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Catur Syah Lukman Hakim, NIK: 3508052303850001, Tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Bukti surat tersebut tanpa ditunjukkan dokumen aslinya oleh Penggugat, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574042212150011, Tanggal 22 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Bukti surat tersebut tanpa ditunjukkan dokumen aslinya oleh Penggugat, alat bukti bertanda P.2;

3. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2416, atas nama Catur Syah Lukman, yang terletak di Jalan Supriyadi Gg. Jepara xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, sesuai surat ukur tanggal 29 April 2015 No. 219/Tisnonegaran/2015, dengan Luas 96 meter persegi, tanggal penerbitan 04 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Bukti surat tersebut telah tanpa ditunjukkan dokumen aslinya oleh Penggugat, alat bukti bertanda P.3;

4. Fotokopi dari copy Bukti Transfer, Foto Pengiriman susu, popok, makanan ringan bulanan dan pengiriman makanan melalui aplikasi gofood, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Bukti surat tersebut tanpa ditunjukkan dokumen aslinya oleh Penggugat, alat bukti bertanda P.4;

5. Fotokopi *print out* dari *screenshoot* percakapan Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat melalui media aplikasi *whatsapp*, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Bukti surat tersebut tanpa ditunjukkan dokumen aslinya oleh Penggugat, alat bukti bertanda P.5;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat/kuasanya dan atas bukti tersebut Tergugat/kuasanya menyatakan mengakui alat bukti bertanda P.1, P.2, dan P.3. sedangkan terhadap alat bukti bertanda P.4 Tergugat keberatan karena bukti tersebut sudah pernah diajukan di persidangan ketika perkara perceraian Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui perihal bukti transfer Penggugat kepada Tergugat, namun tidak dengan bukti transfer Penggugat kepada adik Tergugat yang bernama Wahid uddin yang tidak diketahui sama sekali oleh Tergugat. Adapun terhadap alat bukti bertanda P.5 Tergugat tidak mengetahuinya karena itu percakapan antara Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Tri Rokhmawati binti Djuri**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan II

Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi saksi Tergugat yang akan menerangkan tentang obyek harta bersama dan juga menerangkan tentang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat saat ini tinggal di Lumajang, sedangkan Tergugat bersama 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Probolinggo di rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat setiap bulan mentransfer untuk anaknya dan saksi mengetahui dari bukti transfer yang ditunjukkan Penggugat ke Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat hanya boleh sekali saja bertemu dengan anak-anaknya berdasarkan penuturan Penggugat kepada saksi. Sehingga untuk komunikasi lebih intens biasanya hanya melalui Handphone. Penggugat beranggapan sepertinya dia dipersulit oleh Tergugat. Bahkan pernah ibu kandung Penggugat karena kangen dengan cucu-cucunya datang untuk menemui anak-anak tersebut saat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, namun menurut cerita ibu Penggugat ketika sampai di kediaman Tergugat, justru ibu Penggugat mendapati Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat di depan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat alasan Penggugat mengajukan perkara Harta Bersama ini adalah karena akses Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya yang dipersulit oleh Tergugat. Padahal Saksi mengetahui meskipun Penggugat tidak tinggal di rumah tersebut dan saat ini dihuni dan ditinggali oleh Tergugat, ibu

Tergugat dan ketiga anaknya, setiap ada kerusakan rumah selalu dimintakan kepada Penggugat melalui anaknya yang mengadu kepada Penggugat melalui percakapan Whatsapp;

- Bahwa Saksi mengetahui obyek tersebut adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada Saksi yang menceritakan bahwa rumah tersebut adalah pembelian ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas obyek tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat yang pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki aset lain berupa deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 2 (dua) buah mobil dan perhiasan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Tergugat memiliki rumah selain yang ditempati sekarang, namun Saksi mengetahui Tergugat memiliki rumah di Lumajang dari orang tua Tergugat;

- Bahwa rumah orang tua Tergugat berada di Yosowilangun Kabupaten Lumajang dan Saksi pernah berkunjung kesana, yang Saksi mengetahui saat ini rumah tersebut dihuni oleh Nenek Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat saat ini sedang merintis usaha jual beli mobil;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan Bank Muamalat;

- Bahwa Saksi mengetahui obyek harta bersama tersebut dibeli ketika Penggugat masih bekerja sebagai karyawan pabrik;

- Bahwa ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat melaksanakan khitan dan keluarga sedang repot acara khitan, Penggugat pernah datang ke rumah kediaman Tergugat untuk mengajak anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih berusia 1 (satu) tahun, untuk dibawa dan diajak bertemu dengan ibu Penggugat di

Lumajang dan telah minta izin kepada ibu Tergugat untuk mengajak anak tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui ada asisten rumah tangga yang tinggal di obyek tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa obyek tersebut telah dilunasi pembayarannya oleh Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat saat itu izin ke ibu Tergugat untuk mengajak anak tersebut jalan-jalan saja, namun anak tersebut diajak oleh Penggugat ke Lumajang untuk bertemu dengan ibu Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) hari;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, Saksi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak mengetahui perihal acara khitan anak Penggugat dan Tergugat karena tidak ada yang memberitahu, Saksi juga tidak mengetahui ada tidaknya Tergugat menghubungi Penggugat ketika anak tersebut sakit, yang Saksi ketahui Penggugat meminta bantuan ibu Penggugat dan Kakak Penggugat untuk menjenguk anak tersebut di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti jumlah nominal yang diberikan Penggugat ke anak-anaknya baik yang secara langsung maupun melalui aplikasi gofood;

2. Maryono bin Abdul Fatah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bengok Utara RT03 RW08 Desa Beji Kecamatan Beji xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi pernah menjadi teman kerja Penggugat ketika bekerja di pabrik Indolakto;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hari ini ketika Saksi bertemu dengan saudara Penggugat yang menjadi saksi pertama Penggugat serta Kuasa Hukum Penggugat jika ternyata Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat anak-anaknya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi hanya sekali datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun berumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas rumah yang menjadi objek sengketa perkara ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat melalui komunikasi handphone hari ini tadi, saat ini Penggugat tinggal di Lumajang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah tidak bekerja lagi disebabkan PHK massal di pabrik rokok dan saat ini pabrik tersebut telah tutup, setelah sebelumnya Saksi terlebih dahulu di PHK di pabrik tersebut;
- Bahwa awal Saksi bertemu dengan Penggugat ketika Saksi dan Penggugat sama-sama bekerja di Indolakto, kemudian Saksi dan Penggugat sama-sama terkena PHK, selanjutnya Penggugat mendapat kesempatan bekerja di pabrik rokok dan ketika Penggugat mendapat jabatan yang lebih tinggi, Penggugat menolong Saksi dengan cara memasukkan Saksi bekerja di pabrik rokok tersebut hingga akhirnya kami di PHK lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena jabatan Penggugat lebih tinggi daripada Saksi pastinya gaji Penggugat juga lebih tinggi dari saksi, sedangkan gaji Saksi sesuai UMR daerah sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah bersama tersebut dahulu dihuni oleh Penggugat, Tergugat, tiga anak Penggugat dan Tergugat serta ibu kandung Tergugat dan sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki rumah selain yang ditempati sekarang;

- Bahwa yang Saksi ketahui ada 1 (satu) mobil kepunyaan Penguat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Desy Arifiyanti, NIK: 3508077112870002, Tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574042212150011, Tanggal 22 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0130/AC/2023/PA.Prob, Tanggal 04 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.3;
4. *Print out* Salinan Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Prob, tanggal 18 April 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo. bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2416, atas nama Catur Syah Lukman, yang terletak di Jalan Supriyadi Gg. Jepara xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, sesuai surat ukur tanggal 29 April 2015 No. 219/Tisnonegaran/2015, dengan Luas 96 meter persegi, tanggal penerbitan 04 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx. bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.5;
6. *Print out* transaksi atas nama pengirim Desy Arifiyanti, untuk biaya pendaftaran dan SPP sekolah anak yang bernama Kevin Alvaro. bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.6;

7. *Print out* transaksi atas nama pengirim Desy Arifiyanti, untuk biaya pendaftaran dan SPP sekolah anak yang bernama Fabyan Arkhana Syah. bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 94, atas nama Azma, yang terletak di Desa Gedangas Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, sesuai Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1993, No. 602, dengan Luas 342 meter persegi, tanggal penerbitan 10 Juli 1993, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang. bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.8;
9. *Print out* foto mobil type Toyota Fortuner, nomor seri plat mobil N111SYH, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T.9;
10. *Print out Screenshoot* percakapan/chat melalui media aplikasi Whatsapp antara Penggugat dengan anaknya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan sumber asli dokumen yang ternyata sesuai, alat bukti bertanda T.10;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat menyatakan mengakui alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nur Hasanah binti Abu Hisyam**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krai Kebonan Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi saksi Tergugat yang akan menerangkan tentang obyek tanah yang di atasnya

berdiri bangunan rumah yang digugat harta bersama oleh Penggugat dan juga menerangkan tentang anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal Harta Bersama tersebut karena selama 9 (Sembilan) tahun Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat bahkan sejak Penggugat dan Tergugat masih mengontrak rumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui, setelah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah, sekitar kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, keduanya memutuskan untuk membeli sebuah rumah yang terletak di jalan Supriadi Gg Jepara, dengan ukuran rumah 7 m x 13 m dan tidak full bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas obyek harta bersama tersebut adalah Utara berbatasan dengan Jalan, batas Selatan saksi tidak mengetahui, sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Yanto dan sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Fadli;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai rumah lain selain obyek tersebut. Sedangkan yang di Lumajang merupakan rumah keluarga besar Tergugat, bukan merupakan rumah milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, obyek harta bersama tersebut hingga saat ini dihuni oleh Tergugat beserta 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat pernah 2 (dua) kali datang menjenguk anak-anaknya, terakhir pada tahun 2023 yang lalu Penggugat berkunjung ke obyek tersebut untuk menjenguk anak-anaknya yang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat mau saja ketika dikunjungi Penggugat, namun jika Penggugat datang untuk menjemput mereka tidak mau. Karena anak-anak Pengugat pernah ikut bersama

Penggugat selama seminggu namun tidak betah dan menangis terus menerus;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap bulannya Penggugat mengirim uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hanya untuk anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil, sedangkan untuk anak-anaknya yang lain tidak diberi;
- Bahwa Tergugat membiayai kebutuhannya beserta anak-anaknya sehari-hari dari hasil bekerjanya di Bank Muamalat yang hanya pas-pasan;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat pernah membeli 2 (dua) buah mobil yaitu Toyota Fortuner dan Nissan Juke. Penggugat membawa Toyota Fortuner sedangkan Tergugat membawa Nissan Juke yang hingga saat ini masih ada;

2. Wahid Uddin bin Samsul Arifin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Krai Kebonan RT 09 RW 06 Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi saksi Tergugat yang akan menerangkan tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai dan keduanya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah berkomunikasi dengan anak-anaknya melalui media Handphone, namun Saksi tidak mengetahui ada tidaknya Penggugat pernah mengunjungi anak-anaknya tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Tergugat kepada Saksi, Penggugat hanya mengirim untuk anak yang ketiga saja, untuk rutinitas pengirimannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saat ini Tergugat beserta anak-anaknya tinggal di rumah yang sekarang ini digugat oleh Penggugat sebagai Harta Bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal obyek Harta Bersama tersebut karena obyek tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih dalam ikatan perkawinan keduanya;
- Bahwa obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut adalah obyek tersebut terletak di jalan Supriyadi Gang Jepara, Full bangunan di atas tanah yang Saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari obyek tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai property lain selain obyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana pembelian obyek tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali mendapatkan harta warisan dari siapapun, perihal rumah yang berada di Lumajang adalah milik Nenek yang sampai dengan saat ini masih ditempati oleh Nenek dan Budhe Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang aset Penggugat dan Tergugat yang lain selain dari objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat saat ini;
- Bahwa transfer Penggugat ke rekening Saksi hanyalah atas nama saja, karena hal tersebut diperlukan oleh Penggugat untuk urusan bisnis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kondisi keduanya dan mengapa ingin segera menjual obyek harta bersama tersebut;

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya juga telah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap objek sengketa dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam putusan sela Nomor

Halaman 32 dari 62 halaman,

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob

82/Pdt.G/2024/PA.Prob, tanggal 03 April 2024, kemudian penyitaan dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa, untuk mengetahui dengan lebih rinci keadaan objek sengketa, baik perihal luas tanah dan bangunan yang disengketakan, termasuk pula batas-batas tanah, denah, lokasi dan ukuran dimaksud secara jelas dan pasti (*clearly and certainly*), maka karena kewenangannya Majelis Hakim secara *ex officio* telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara pada tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan putusan sela Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 25 April 2025;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di lapangan terhadap objek sengketa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 96 meter persegi yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 69,7 meter persegi, atas nama Catur Syah Lukman Hakim, objek tersebut terletak di Jalan Supriadi Gang Jepara No.4 RT.03 / RW.06, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Kampung;
- Sebelah barat : Rumah milik Widyantoro;
- Sebelah timur : Rumah milik Fadillah Zamzami;
- Sebelah selatan : Tanah pekarangan milik alm. Mulyono;

2. Bahwa objek tersebut ditempati oleh Tergugat bersama tiga orang anaknya dan ibu kandung Tergugat;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 08 Mei 2024 Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan dan *legal standing*

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo (*actor sequitur forum rei*), serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo (*forum rei sitae*), karena itu melandaskan pada ketentuan Pasal 118 HIR, Pengadilan Agama Probolinggo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah akan tetapi sejak tanggal 18 April 2023 telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo nomor 118/ Pdt.G/2023/ PA. Prob tertanggal 18 April 2023 Masehi, yang kemudian Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi hingga saat ini. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat

Halaman 34 dari 62 halaman,

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 05 November, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 44/Kuasa/II/2024/PA.Prob tanggal 13 Februari 2024 dan 2023 dan Surat Kuasa tersebut diperbaharui Penggugat tanggal 22 April 2024 dengan Nomor 88/Kuasa/IV/2024/PA.Prob tanggal 22 April 2024, dan telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 21 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 51/Kuasa/II/2024/PA.Prob tanggal 22 Februari 2024, dan kedua surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat perdamaian dan mengarahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, serta memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai dampak dan akibat dari mempersengkatakan perkara ini di pengadilan, dan Majelis hakim selalu mengupayakan perdamaian tersebut setiap proses persidangan berlangsung, namun Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh kesepakatan perdamaian atas sengketa yang dihadapi keduanya, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 130 HIR telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Mediator Non Hakim yang bersertifikat

bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM tanggal 07 Maret 2024 yang pada pokoknya bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana yang telah tertuang dalam laporan tertulis mediator yang ditujukan kepada Majelis Hakim, dan Majelis Hakim juga telah mendengarkan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian, adapun dalil yang diakui Tergugat adalah bahwa objek gugatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan dan belum pernah dibagi, sedangkan dalil yang dibantah Tergugat selengkapnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dan berita acara persidangan perkara *a quo*;

Pertimbangan Pembebanan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti sebagaimana maksud pasal 174 HIR;
- Bahwa atas dalil-dalil yang dibantah (diakui sebagian, pengakuan berkualifikasi dan berklausula dan dibantah secara murni), dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Pertimbangan Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 yaitu fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Catur Syah Lukman Hakim, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-*nazzegeel*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Tergugat mengakui kebenaran bukti tersebut sehingga berdasarkan putusan MA No. 1937 K/Pdt/1984, Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan hubungan identitas Penggugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 yaitu fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574042212150011, tanggal 22 September 2021, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-*nazzegeel*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Tergugat mengakui kebenaran bukti tersebut sehingga berdasarkan putusan MA No. 1937 K/Pdt/1984, Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil bukti surat bertanda P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Penggugat sebelum bercerai tersusun bersama dalam satu keluarga bersama Tergugat dan anak-anaknya, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki susunan keluarga yang terdiri dari Penggugat sebagai kepala keluarga dengan Tergugat dan tiga orang anak sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.3 yaitu fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2416, atas nama Catur Syah Lukman, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-*nazzegeel*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Tergugat mengakui kebenaran bukti tersebut sehingga berdasarkan putusan MA No. 1937 K/Pdt/1984, Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil bukti bertanda P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan objek sengketa, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti objek sengketa dalam perkara *a quo* atas nama Penggugat dan terdaftar pada pembukuan badan pertanahan nasional pada tanggal 04 Mei 2015;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa fotokopi dari *print out screenshot* bukti transfer, foto Pengiriman susu, popok, makanan ringan bulanan dan pengiriman makanan melalui aplikasi gofood, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan tanpa menunjukkan sumber dokumen aslinya, merupakan hasil cetak dari informasi elektronik, bukti tersebut diakui Sebagian oleh Tergugat. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti informasi elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dan telah ternyata alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun P.4 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti berupa informasi elektronik, namun di samping itu juga harus memenuhi syarat materil alat bukti elektronik yaitu harus dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility). Sedangkan pada alat bukti P.4 tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya dan hanya Sebagian isi yang diakui oleh Tergugat yaitu terhadap berupa bukti transfer atas nama Tergugat, oleh karenanya berdasarkan pasal Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti yang materilnya terkait bukti transfer dari Penggugat yang diterima Tergugat dan diakui Tergugat dapat diterima sebagai bukti pendukung dalil gugatan Penggugat, sedangkan lainnya yang terdapat dalam bukti P.4 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi dari *print out screenshot* percakapan Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat melalui media aplikasi whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan tanpa menunjukkan sumber dokumen aslinya, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut diakui Sebagian oleh Tergugat. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dan telah ternyata memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun P.5 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik, namun di samping itu juga harus memenuhi syarat materil alat bukti elektronik yaitu harus dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility). Sedangkan pada alat bukti P.5 tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya dan Tergugat tidak dapat menanggapi alat bukti tersebut karena percakapan tersebut antara Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk menjamin keutuhan dan keotentikan

dari alat bukti elektronik tersebut haruslah diperlukan keterangan dari ahli digital forensik untuk menguji keotentikan alat bukti tersebut, oleh karenanya berdasarkan pasal Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Tri Rokhmawati binti Djuri dan Maryono bin Abdul Fatah terhadap kedua Saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 144 dan pasal 145 HIR, sehingga keterangan saksi kedua Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan tentang Materil keterangan Kedua Saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan permanen yang dibeli pada masa perkawinan yang saat ini diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut saat ini dihuni oleh Tergugat dan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Merupakan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas dan bersumber dari pengetahuan Kedua Saksi sendiri tanpa penilaian Kedua Saksi sendiri serta keterangan tersebut bukan merupakan *Testimonium de auditu* yaitu

kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Selain itu keterangan kedua Saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga Hakim menilai keterangan Kedua saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda T.1 sampai dengan T.10 dan dua orang Saksi, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Desy Arifiyanti, NIK: 3508077112870002 tanggal 11 Januari 2016, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Penggugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil bukti T.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Tergugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti identitas Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat beranda T.2 yaitu fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574042212150011, tanggal 22 September 2021, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Penggugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020

tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan keluarga Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat ketika masih dalam satu rumah tangga tinggal bersama dalam 1 (satu) keluarga beserta tiga orang anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.3 yaitu fotokopi Akta Cerai Nomor 0130/AC/2023/PA.Prob, Tanggal 04 Mei 2023, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-*nazzegeel*, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Penggugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 04 Mei 2023;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa *Print out* Salinan Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Prob, tanggal 18 April 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan telah menunjukkan sumber dokumen aslinya, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut diakui oleh Penggugat. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dan telah ternyata alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dan Penggugat tidak membantah alat bukti tersebut, berdasarkan hal tersebut maka

alat bukti T.4 dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti T.4 tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai alat bukti akta otentik dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga secara materil yang berkaitan dengan perkara a quo telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan Tergugat sebagai pemegang hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.5 yaitu fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2416, atas nama Catur Syah Lukman, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Penggugat mengakui kebenaran bukti tersebut sehingga berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.5 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan objek sengketa, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Penggugat membeli objek sengketa dalam perkara a quo yang terdaftar pada pembukuan badan pertanahan nasional tanggal 04 Mei 2015;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa *print out* transaksi atas nama pengirim Desy Arifiyanti, untuk biaya pendaftaran dan SPP sekolah anak yang bernama Kevin Alvaro, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan telah menunjukkan sumber dokumen aslinya, merupakan hasil cetak dari

Halaman 43 dari 62 halaman,

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob

dokumen elektronik, bukti tersebut diakui oleh Penggugat. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dan telah ternyata alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dan Penggugat tidak membantah alat bukti tersebut, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti T.6 dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti T.6 tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk surat lain bukan akta yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.7 berupa print out transaksi atas nama pengirim Desy Arifiyanti, untuk biaya pendaftaran dan SPP sekolah anak yang bernama Fabyan Arkhana Syah, bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah ditunjukkan sumber dokumen aslinya, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut diakui oleh Penggugat. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dan telah ternyata alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dan Penggugat tidak membantah alat bukti tersebut, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti T.7 dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan

(accessibility) oleh karenanya alat bukti T.7 tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk surat lain bukan akta yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.8 yaitu fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 94, atas nama Azma, yang terletak di Desa Gedangas Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Penggugat mengakui kebenaran bukti tersebut sehingga berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.8 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat mengenai kepemilikan rumah di Lumajang yang didalihkan Penggugat sebagai rumah Tergugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti rumah yang terletak di Desa Gedangas Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang adalah rumah milik Azma dan bukan atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa *print out* foto mobil type Toyota Fortuner, nomor seri plat mobil N111SYH, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah ditunjukkan sumber dokumen aslinya, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut diakui oleh Penggugat. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang merupakan

perluasan dari alat bukti tertulis dan telah ternyata alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik, namun demikian secara materil bukti T.9 tersebut tidak terkait langsung dengan pokok perkara sengketa harta bersama sebuah tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terhadap alat bukti T.9 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa *print out screenshot* percakapan/chat melalui media aplikasi Whatsapp antara Penggugat dengan anaknya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan telah ditunjukkan sumber dokumen aslinya, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut diakui oleh Penggugat. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dan telah ternyata alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti T.10 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti tersebut dapat dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya dan Penggugat tidak membantah alat bukti tersebut, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti T.10 dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) oleh karenanya alat bukti T.10 tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk surat lain bukan akta yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Nur Hasanah binti Abu Hisyam dan Wahid Uddin bin Samsul Arifin terhadap kedua Saksi tersebut

sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 144 dan pasal 145 HIR, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan tentang Materil keterangan Kedua Saksi Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan mengenai:

- Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Objek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan;
- Objek tersebut saat ini ditempat Tergugat bersama ibu Tergugat dan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak memiliki rumah tempat tinggal selain dari rumah harta bersama dengan Penggugat;
- Komunikasi Penggugat dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat menggunakan media handphone;

Merupakan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas dan bersumber dari pengetahuan Kedua Saksi sendiri tanpa penilaian Kedua Saksi sendiri serta keterangan tersebut bukan merupakan *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Selain itu keterangan kedua Saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga Hakim menilai keterangan Kedua saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Analisis Perbandingan Pembuktian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum membandingkan daya pembuktian Penggugat dan Tergugat, terlebih dulu Majelis akan mengemukakan konsepsi harta bersama dan implementasinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 35 ayat (1) berbunyi: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 36 ayat (1) menyatakan: *"Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"*;
3. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri"*;
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*;
5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menyatakan: *"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri"*;
6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 menyatakan: *"Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"*

7. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan konsep harta bersama dan implementasinya menurut hukum sebagai mana di atas, Majelis Hakim akan menganalisis dengan membandingkan dari segi daya bukti pembuktian yang dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak dengan merumuskannya dalam dua pertanyaan (1) Apa hubungan Penggugat dan Tergugat? dan (2) apakah objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat?. Oleh karenanya, dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat berserta bukti-bukti keduanya yang tidak berkaitan dengan tiga konsep pertanyaan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga cukup dikesampingkan. Adapun analisis dari tiga konsep pertanyaan tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat dan Jawaban Tergugat beserta bukti-bukti keduanya sebagai berikut;

1. Hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum pernah menjalani bahtera rumah tangga (menikah) pada tanggal 08 Juni 2011, selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan putusan pengadilan pada tanggal 18 April 2023. Atas dalil Penggugat tersebut kemudian dalam jawaban Tergugat angka 2 (dua) dan angka 5 (lima) menanggapi bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Perkara Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Prob yang di dalamnya terdapat beban-beban Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat belum menerima akta cerai yang merupakan akta otentik, namun dengan demikian tidak serta merta kemudian perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak menjadi sah

Halaman 49 dari 62 halaman,

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob

menurut hukum. Oleh karenanya berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut yang kemudian telah dikuatkan dengan alat bukti Penggugat bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang Saksi Penggugat serta alat bukti Tergugat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan 2 (dua) orang Saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pernah terikat hubungan suami isteri yang menikah pada 08 Juni 2011 dan memiliki tiga orang anak yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan putusan pengadilan pada tanggal 18 April 2023;

2. Objek sengketa posita angka 7 berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya memiliki harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa tanah seluas 96 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 2416 yang berdiri di atasnya sebuah bangunan. Objek tersebut terletak di Jl. Surpiadi Gang Jepara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Atas dalil gugatan tersebut Tergugat dalam jawab menjawab pada pokoknya mengakui dan tidak kebaratan objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, namun Tergugat keberatan dengan pelaksanaan pembagiannya yang selanjutnya dituangkannya Tergugat dalam gugatan rekonvensi yang oleh Majelis Hakim terhadap keberatan tersebut akan dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan untuk dalil gugatannya Penggugat tersebut telah mengajukan alat bukti P.3 dan dua orang Saksi Penggugat. Dari kedua alat bukti tersebut Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa *a quo* yaitu tanah seluas 96 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 2416 yang berdirinya di atasnya sebuah bangunan yang Objek tersebut terletak di Jl. Surpiadi Gang Jepara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena objek tersebut dibeli oleh Penggugat pada masa perkawinannya dengan Tergugat. hal ini diakui Tergugat bahwa objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yang dikuatkan dengan alat bukti Tergugat bertanda T.5 dan kedua Saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki tempat tinggal lain di lumajang, sehingga objek sengketa dalam hal ini bukan merupakan satu-satunya tempat tinggal Tergugat beserta ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Tergugat, tidak ada satu pun alat bukti yang diajukan Penggugat yang memenuhi kualifikasi penilaian alat bukti yang mendukung dalil tersebut. Adapun Tergugat melalui alat bukti T.8 dan dua orang Saksi Tergugat dapat membuktikan bahwa rumah yang dituduhkan Penggugat miliki Tergugat di Lumajang bukan merupakan milik Tergugat melainkan terdaftar sertifikat atas nama Azam dan saat ini dihuni oleh Nenek Tergugat beserta keluarga besar Tergugat. Selain itu Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan fakta bahwa benar Tergugat beserta tiga orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisi-analisis perbandingan alat bukti di atas mengenai objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terbukti Tergugat beserta tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhannya memiliki tempat tinggal lain selain dari pada objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari analisis perbandingan alat bukti di atas, Majelis menilai terhadap dalil gugatan Penggugat dan bantahan dari Jawaban Tergugat, terdapat sebagian dalil yang terbukti dan terdapat sebagian dalil yang tidak terbukti, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang terbukti tersebut dapat dijadikan fakta kejadian yang kemudian diambil dan dipertimbangkan menjadi fakta hukum mengenai sengketa harta bersama dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dan dianalisis di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah pada 08 Juni 2011 dan memiliki tiga orang anak yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan putusan pengadilan pada tanggal 18 April 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah seluas 96 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 69 M2, dengan sertifikat hak miliki nomor 2416, atas nama Catur Syah Lukman Hakim, objek tersebut terletak di Jl. Surpiadi Gang Jepara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan Kampung;
 - Sebelah barat : Rumah milik Widyantoro;
 - Sebelah timur : Rumah milik Fadillah Zamzami;
 - Sebelah selatan : Tanah pekarangan milik alm. Mulyono;
3. Bahwa objek sengketa tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal Tergugat beserta ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Patut Tidaknya Dikabulkannya Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut;

1. Pertimbangan Petitum nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 2 (dua) meminta agar sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2416 yang terletak di Jl. Surpiadi Gang Jepara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan luas 96 m² atas nama Catur Syah Lukman Hakim, merupakan harta bersama dapat dibagi masing-masing 50% (setengah) kepada Penggugat dan 50% (setengah) kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 telah terbukti bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu sebidang tanah seluas 96 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 69 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 2416, atas nama Catur Syah Lukman Hakim, objek tersebut terletak Jl. Surpiadi Gang Jepara, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*, objek tersebut dapat dinyatakan harta bersama dengan pembagian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari harta tersebut begitu pula Tergugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sepakat petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

2. Pertimbangan Petitum nomor 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 3 (tiga) meminta agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh sesuai bagian yang yang diperjanjikan secara sukarela maupun dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normatif terhadap harta bersama yang sudah terbukti haruslah dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing yaitu Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari harta tersebut. Sehingga pihak yang menguasai objek tersebut harus menyerahkan sebagian hak dari pada Penggugat baik secara sukarela maupun dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara. Oleh karenanya Majelis Hakim sepakat apabila Tergugat yang menguasai objek dihukum untuk

menyerahkan hak Penggugat kepada Penggugat atas sebagian objek sengketa *a quo*. Namun demikian, untuk pelaksanaan pembagiannya karena terkait dengan gugatan rekonvensi dari Tergugat maka tentang pelaksanaan penyerahan objek perkara tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian rekonvensi;

3. Pertimbangan Petitum nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 4 (empat) meminta untuk diletakkan sita marital (*marital beslag*) atas objek sengketa harta bersama tersebut di atas agar tidak diasingkan dan/atau dialihkan sebagian ataupun seluruhnya objek sengketa harta bersama tersebut diatas kepada pihak ketiga atau siapapun oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tentang Sita marital tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan dan diputus dengan putusan sela nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 03 April 2024, putusan sela tersebut telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 20 Mei 2024, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan menyatakan secara hukum sita jaminan terhadap harta bersama tersebut yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 20 Mei 2024 adalah sah dan berharga;

4. Pertimbangan Petitum nomor 5 (lima);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) meminta untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana Tergugat lalai atau tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara ini sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan sampai dilaksanaka, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksistensi lembaga uang paksa (dwangsom) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 606 a Rv, adalah

Halaman 54 dari 62 halaman,

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob

hanya terhadap putusan hakim yang bersifat kondemnator (*condemnatoir vonnis*) berupa menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan. Akan tetapi terhadap putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*) yang berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat diterapkan lembaga uang paksa (*dwangsom*), sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dengan kaidah dasar bahwa “tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan adanya uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan kaidah hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 5 (lima) ditolak;

5. Pertimbangan Petitum nomor 6 (enam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 6 (enam) meminta untuk Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya banding, verzet maupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 Tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang melarang Pengadilan mengabulkan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* kecuali hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, hanya terhadap keputusan yang sangat *exceptional* sifatnya, sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil mensyaratkan kebolehan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* Dan Provisionil, di antaranya harus memenuhi syarat-syarat :

- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b) Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian benda perkara (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.;
- f) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g) pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa selain persyaratan di atas, masih dalam SEMA tersebut, sebelum mengabulkan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta";

Menimbang, bahwa disamping itu petitum *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang diajukan Penggugat juga terkait dengan waktu pelaksanaan pembagian Harta Bersama sebagaimana dalam petitum rekonvensi Tergugat yang akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat unsur-unsur yang disyaratkan dalam SEMA dimaksud, disamping itu petitum *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang diajukan Penggugat juga terkait dengan waktu pelaksanaan pembagian Harta Bersama sebagaimana dalam petitum rekonvensi Tergugat yang akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan, dan oleh karena demikian petitum gugatan Penggugat nomor 6 (enam) harus dinyatakan ditolak;

Kesimpulan Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selainnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara konvensi mutatis mutandis dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menetapkan objek perkara *a quo* harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi, dan pembagian objek perkara tersebut dilaksanakan setelah 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dewasa (berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi agar Majelis Hakim menetapkan objek perkara *a quo* harus dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan Majelis pada bagian konvensi sehingga petitum Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim sepakat terhadap petitum tersebut patut untuk dikesampingkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar pembagian objek perkara tersebut dilaksanakan setelah 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dewasa / berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa harta bersama dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai sengketa ini tidak hanya melibatkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tetapi juga mengikutsertakan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dimana objek sengketa perkara *a quo* bersarkan fakta hukum angka 3 (tiga) telah nyata ditempati ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku bagi kedua orang tua meskipun perkawinan diantara keduanya telah putus. Melihat dari landasan yuridis tersebut maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* berkewajiban memelihara dan mendidik ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, termasuk di dalamnya memberikan tempat tinggal terbaik yang representatif untuk tumbuh kembang ketiga anak tersebut. Sehingga ketika ada kepentingan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang melibatkan kepentingan anak yang dalam hal ini sengketa harta bersama berupa rumah yang menjadi satu-satunya tempat tinggal ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat hak anaklah yang perlu

didahulukan dibandingkan hak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud tersebut di atas, dalam Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan huruf (a) disebutkan bahwa “untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 di atas, maka dictum amar nomor 3 dalam bagian konvensi telah dihukum Tergugat (Penggugat Rekonvensi) untuk menyerahkan bagian Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dari harta bersama pada angka 2 dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka akan dibagi secara innatura dengan cara dilakukan pelelangan umum melalui kantor lelang negara, baru dapat dilaksanakan atau dieksekusi setelah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri, berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi tentang pelaksanaan pembagian objek harta bersama dalam perkara *a quo* dari Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagaimana pada amar di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 59 dari 62 halaman,

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 96 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 69 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 2416 atas nama Catur Syah Lukman Hakim, yang objek tersebut beralamat di Jl. Surpiadi Gang Jepara, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan Kampung;
 - Sebelah : Rumah milik Widyantoro;
 - barat
 - Sebelah : Rumah milik Fadillah Zamzami;
 - timur
 - Sebelah selatan : Tanah pekarangan milik alm. Mulyono;merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan pembagian untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari harta bersama tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 2 (dua) di atas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% untuk Tergugat;
4. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 2 (dua) tersebut di atas sah dan berharga;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menanggukkan pelaksanaan pembagian objek sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 3 pada Konvensi, sampai ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriah oleh Mashudi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Ricky Rizki Rahmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya di luar hadirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Mashudi, S.Ag.
Panitera Pengganti,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Ricky Rizki Rahmawan, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNB

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 430.000,00

4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

5. Biaya Descente : Rp. 820.000,00

6. Biaya Sita : Rp. 2.390.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 3.910.000,00

(tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)